

1501464-14.2022.8.26.0616

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171770/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25754520 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2171770 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICHAEL CALAZANS DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501464-14.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501464-14.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171770/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25754520 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2171770 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICHAEL CALAZANS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

MICHAEL CALAZANS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 16h20min, na Rua Particular, bairro Jardim Miray, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização, 278 porções de maconha (com peso líquido de 329,5 gramas), 550 porções de crack (com peso líquido de 132,75 gramas), 227 porções de cocaína (com peso líquido de 173,9 gramas), além de 09 porções de ecstasy e 19 frascos de lança-perfume.

Notificado (fls. 116/117), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 141). A denúncia foi recebida (fls. 144/145). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 32/35), Laudo de Constatação Provisório (fls. 36/39) e através do Laudo Pericial de Constatação Definitiva (fls. 183/185, fls. 186/188 e fls. 189/191).

A autoria é certa.

A testemunha FÁBIO ALVES DOS SANTOS, policial civil, relatou que sempre recebem denúncias e reclamações de populares sobre o tráfico de drogas que ocorre no local dos fatos. O local é um terreno que ocupa cerca de um quarteirão e pertence à CESP. Realizaram a diligência com o auxílio de integrantes da guarda municipal. Ingressaram pelos fundos do terreno e em determinado momento, surpreenderam o indivíduo que já tentava fugir do local por ter avistado a equipe que ingressava pela frente do terreno.

Em seu bolso, encontrou a quantia de R\$ 908,00 em notas trocadas. Em seguida, foi encontrada a sacola por ele dispensada e em seu interior, havia drogas. Eram mais de 200 unidades variadas. Próximo ao local em que ele estava, ainda foram encontradas outras duas sacolas contendo drogas. As embalagens eram compatíveis com a droga que estava no interior da sacola que trazia consigo. Indagado pela magistrada e pela Defesa, não soube dizer, ao menos em média, qual era a distância entre a segunda sacola e o acusado.

A testemunha CARLOS SETSUO MUTOU, policial civil, apresentou relatos que corroboram a versão apresentada por seu colega de trabalho e acrescentou que ao aproximarem-se do réu - que trazia uma sacola em mãos - este tentou empreender fuga dispensando a droga. Foi detido. A quantia em dinheiro foi encontrada em seu poder. Ele foi indagado se trabalhava e ele disse que não. Indagado sobre a quantia que trazia em seu poder, permaneceu silente. No entorno de onde é feito a traficância, também foi encontrada outra sacola. Ele negou qualquer ligação com essa segunda sacola. Não havia qualquer outra pessoa no local, somente ele. Não soube falar sobre a distância entre a segunda sacola que continha drogas e o acusado.

A testemunha VINÍCIUS ALEXANDRE CORREA, guarda civil, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que o local é terreno descampado

onde o tráfico ocorre 24 horas por dia. Após varredura no terreno outra sacola com grande quantidade de drogas foi encontrada no terreno. Também não soube falar sobre a distância entre a sacola de drogas e o réu.

LEANDRO COELHO DOS SANTOS, guarda municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado MICHAEL CALAZANS DOS SANTOS conta com 33 anos. Já cumprido pena por roubo. Negou a traficância. É usuário de drogas. Estava no terreno comprando drogas e gritaram: "Molhou!" Todos correram. Estava com duas "parangas" e a quantia de R\$ 250,00. Não vende drogas.

Passo a valorar a prova.

A despeito da negativa do acusado, prova dos autos é suficiente para fazer crer a autoria do tráfico de drogas que se imputa ao acusado.

As quatro testemunhas ouvidas em Juízo relataram em uníssono que o réu era o vendedor de drogas no local. Foi visto guardando segurando a sacola que continha drogas e tentou fugir dali.

Os relatos do réu encontram-se isolados no conteúdo probatório dos autos e a versão uníssona apresentada pelas testemunhas, além da forma como a droga estava acondicionada e as quantias em notas trocadas que somavam considerável valor em dinheiro, trazem certeza acerca da traficância que se imputa ao réu.

Afasto a traficância e qualquer ligação entre o acusado e a sacola posteriormente encontrada no terreno, já que as testemunhas relataram tratar-se de local grande, com mata alta e nenhuma delas soube indicar, ao menos em média, a distância entre esta e o acusado.

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

O réu é reincidente, o que configura a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, determinante da majoração de sua pena-base em 1/6, o que resulta o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que torno concreta como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa no valor mínimo vez que não há nos autos qualquer elemento que autorize fixação em maior valor.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a" do Código Penal e artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 8.072/90.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR MICHAEL CALAZANS DOS SANTOS como incurso na conduta descrito no artigo 33, caput do mesmo diploma ao cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

O sentenciado não poderá recorrer desta decisão em liberdade, haja vista que uma

vez considerados culpado, presente o requisito autorizador da manutenção no cárcere, qual seja, a garantia de aplicação da lei penal, com fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, arquivem-se os autos após expedidas as comunicações de praxe.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA